

Derechos laborales de las mujeres

Prof. Verónica Massachiodi



Normativa antidiscriminatoria

- ✓ **Prohibición de toda forma de discriminación** entre trabajadores y trabajadoras por motivo de sexo, edad, religión, nacionalidad, gremial o político (Art.17 LCT).
- ✓ **Reconocimiento de la plena capacidad de la mujer** para realizar todo tipo de contratos (Art. 172 LCT).
- ✓ **Reconocimiento de la promoción profesional y la formación en el trabajo** en condiciones igualitarias de acceso y trato como derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras, (Cap. “De la Formación Profesional” LCT).
- ✓ **Igualdad de remuneración:** Igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor (Art. 172 LCT).

Normativa de protección

- ✓ Descanso intermedio por horarios discontinuos (Art.174 LCT).
- ✓ Prohibición de encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en dependencias de la empresa a fin de evitar violaciones a las limitaciones de la jornada de trabajo (Art.175 LCT).
- ✓ Prohibición de ocupar a mujeres en trabajos penosos, peligrosos o insalubres (Art.176 LCT).
- ✓ Prohibición de despido por causa por causa del matrimonio (Arts. 180 a 182 LCT).

Protección a la maternidad (Art. 177 a 179 LCT).

- ✓ Art. 177.- Prohibición de trabajar. Conservación del empleo
- ✓ Art. 178.- Presunción de despido por causa del embarazo
- ✓ Art. 179.- Descansos diarios por lactancia
- ✓ Art. 183.- Estado de excedencia
Luego de la licencia de maternidad, la mujer empleada puede reincorporarse al trabajo, renunciar al empleo con una indemnización del 25% o pedir estado de excedencia.
 - ✓ Este estado permite a la trabajadora seguir de licencia, pero sin goce de sueldo entre 3 y 6 meses. Terminado este periodo, el empleador la puede reincorporar si es que hay vacante, o se le extingue el contrato con una indemnización del 25%.

Trabajo infantil



Edad para trabajar

- ¿A qué edad puedo trabajar?
A los 18 años.

Si tenés 16 años, necesitás la autorización de tus padres o representantes.

- ¿En algún caso puedo trabajar si todavía no cumplí 16 años?
El trabajo de las personas menores de 16 años está prohibido por la ley. Pero hay una sola excepción: si cumpliste 14 años podés trabajar en la empresa de tu padre, madre o tutor.

En estos casos, podés trabajar 3 horas diarias o 15 semanales. Tenés que cumplir con la asistencia escolar y no hacer tareas riesgosas o que perjudiquen tu salud.

Jornada de trabajo

- ¿Qué jornada de trabajo puedo cumplir si ya tengo 16 años?
6 horas por día o 36 horas semanales. Sólo con permiso del Ministerio de Trabajo esa jornada puede llegar a 8 horas diarias o 48 horas semanales.

- ¿Puedo trabajar en horario nocturno?

No. Si tenés menos de 18 años no podés trabajar entre las 20:00 y las 6:00 hs.

En las fábricas que tienen tres turnos diarios de ocho horas, está prohibido el trabajo de menores de 18 años entre las 22:00 y las 6:00 hs.

Sueldo, vacaciones, defensa de derechos

- ¿Pueden pagarme menos que al resto de los trabajadores?

No. Tu sueldo no puede ser menor si tu jornada de trabajo es igual a la de los demás trabajadores o tus tareas son las mismas que hacen los trabajadores mayores de edad.

- ¿Cuántos días de vacaciones tengo?

Tu licencia anual no puede ser de menos de 15 días.

- ¿Puedo estar en juicio por cuestiones relacionadas con mi trabajo?

Sí.

- ¿Pueden hacer trabajo insalubre los menores de 18 años?

No. Está absolutamente prohibido por ley.